

<공표지침 개정안 신·구조문 대비표>

[illegible]

함으로써 공표제도를 효율적으로
운영하고 공표효과를 높이는 데 그
목적이 있다.

3. 적용범위 및 공표요건

가. 적용범위

이 지침은 공정거래법 제7조(시정조
치), 제14조(시정조치 등), 제37조
(시정조치 등), 제42조(시정조치),
제49조(시정조치), 제52조(시정조
치), 표시·광고법 제7조(시정조
치), 하도급법 제25조(시정조치),
방문판매법 제49조(시정조치 등),
전자상거래소비자보호법 제32조
(시정조치 등), 대규모유통업법 제
32조(시정명령), 할부거래법 제39
조(시정조치), 가맹사업법 제33조
(시정조치), 약관규제법 제17조의
2(시정조치), 대리점법 제23조(시
정조치) 등에 따라 시정명령을 받
은 사실의 공표조치에 적용한다.

나. 공표요건

공정거래위원회의 시정조치에도 불
구하고 위법사실의 효과가 지속
되고 피해가 계속될 것이 명백한
경우로서 다음 각 호의 어느 하나
에 해당하는 경우 공표를 명할 수
있다.

-----.

3. 적용범위 및 공표요건

가. 적용범위

--, 표시광고법 -----

-----, -----
전자상거래법 -----

-----, 약관법 -----

-----.

나. 공표요건

위원회의 -----

-----.

(1) ~ (2) (생략)

(3) 허위·과장 등 부당한 표시·광고행위로 인하여 소비자에게 남아있는 오인·기만적 효과를 제거할 필요가 있다고 인정되는 경우

4. 범위반 점수의 산정

가. 부당한 표시·광고행위를 제외한 범위반행위

공표크기, 매체수 및 게재횟수 등을 정하기 위한 범위반 점수는 다음과 같이 산출한다.

(표 생략)

주 1)(생략)

2)"범위반전력"은 해당 사건에 관하여 「공정거래위원회 회의운영 및 사건절차 등에 관한 규칙」 제29조에 따른 심사보고서가 전원회의 또는 소회의에 제출된 날로부터 최근 3년간 위반사업자가 해당 범위반행위와 동일한 법률을 위반하여 공정거래위원회로부터 시정권고 이상(시정명령, 과징금 및 고발을 포함한다)의 시정조치를 받은 횟수를 말한다.

나. 허위·과장 등 부당한 표시·광고행위

1) ~ 2) (현행과 같음)

3) 거짓 -----

4. 범위반 점수의 산정

가. 부당한 표시·광고행위를 제외한 범위반행위

(현행과 같음)

주 1)(현행과 같음)

2)-----

----- 제
25조에 -----

----- 위원회로부터 -----

-----.

나. 거짓·과장 등 부당한 표시·광고행위

허위 · 과장 등 표시 · 광고행위에 대하여는 부당한 표현의 내용 및 정도, 부당한 표시 · 광고의 규모, 표시 · 광고 내용 중 부당한 표현이 차지하는 비중, 부당한 표시 · 광고의 지역적 확산 정도를 고려한[별표 3]의 기준에 따라 범위반점수를 산출한다.

5. 공표에 관한 운영지침

가. 공표방법

(1) 공정거래위원회(이하 "위원회"
라 한다)는 피심인에게 시정명령
을 받은 날부터 30일 이내에 해당
시정명령을 받은 사실 등을 신문
· 잡지 등 간행물, 사업장 또는
전자매체에 공표하도록 한다. 다
만, 피심인의 범위반 정도, 과거
범위반점수, 공표의 실효성 등을
고려하여 신문, 사업장 또는 전자
매체에 공표하도록 할 수 있으며,
시정명령을 받은 사실의 조속한
공표 필요성 등을 고려하여 위 기
간을 조정할 수 있다.

(2) 위원회는 피심인별로 공표하도록 하되, 필요하다고 인정하는 경우에는 연명으로 공표하도록 할 수 있다.

거짓

고려

한 [별표 3]의

-----.

5. 공표에 관한 운영지침

가. 공표방법

1) 위원회는 피심인의 법위반 정도,
과거 법위반점수, 공표의 실효성
등을 고려하여 피심인에게 -----

----- . 다
만, 시정명령을 -----

----- .

2) -----

----- 연명(連名)으로 -----
-----.

(3) (생략)

나. 간행물공표

(1) 매체선정

(생략)

(가) 법위반으로 인한 파급효과가 전국적인 사건

1) (생략)

2) 제1)호의 규정에도 불구하고 법 위반행위가 부당광고에 해당되는 경우에는 해당 광고를 많이 한 매체순으로 게재하도록 할 수 있다.

3) 법위반의 정도가 크고 소비자 오인성이 심한 경우에는 제1)호 및 제2)호의 규정에도 불구하고 특정일간지를 지정하여 게재하도록 할 수 있다.

(나) 법위반으로 인한 파급효과가 특정지역에 국한되는 사건

1) 법위반을 한 피심인의 소재지를 발행 대상지역으로 하는 지방일간지(全版)에 게재하도록 하되 위 (가)항 제1)호 또는 제2)호를 준용할 수 있다.

2) 법위반의 정도가 크고 소비자 오인성이 심한 경우에는 (가)항제 3)호를 적용할 수 있다.

(다) (생략)

3) (현행과 같음)

나. 간행물공표

1) 매체선정

(현행과 같음)

가) 법위반으로 인한 파급효과가 전국적인 사건

(1) (현행과 같음)

(2) 위 (1)의 -----

-----.

(3) -----
----- 위 (1)
및 (2)의 -----
-----.

나) 법위반으로 인한 파급효과가 특정지역에 국한되는 사건

(1) -----

가) (1) 또는 (2)를 -----
-----.

(2) -----
----- 위 가)
(3)을 -----.

다) (현행과 같음)

(2) (생 략)

(3) (생 략)

(가) (생 략)

(나) (생 략)

(다) 연명으로 공표하고자 하는 경
우 위 (가)의 범위반점수는 각
피심인별 범위반점수를 산술평
균하여 산출한다.

(4) 공표문안 및 글자크기

위원회는 원칙적으로 공표문안, 글
자크기 및 테두리의 모양을[별
표1]의 표준공표양식에 따르도
록 한다. 다만, 위 5.가.(2)에 따
른 연명공표의 경우 글자크기
등을 위원회가 달리 정할 수 있
다.

(가) (생 략)

(나) (생 략)

(다) (생 략)

(라) (생 략)

(5) (생 략)

(가) (생 략)

1) (생 략)

2) 허위·과장 등 부당한 표시·광
고행위

(표 생략)

(나) (생 략)

2) (현행과 같음)

3) (현행과 같음)

가) (현행과 같음)

나) (현행과 같음)

다) -----
----- 가)의 -----

-----.

4) (현행과 같음)

----- 모양을 [별
표1]의 -----
----- . ----- 5. 가. 2)에 -

-.

가) (현행과 같음)

나) (현행과 같음)

다) (현행과 같음)

라) (현행과 같음)

5) (현행과 같음)

가) (현행과 같음)

(1) (현행과 같음)

(2) 거짓·과장 등 부당한 표시·
광고행위

(현행과 같음)

나) (현행과 같음)

1) (생 략)

2) 아래 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 위 (가)의 원칙에도 불구하고 실제 범위반점수의 2분의 1의 범위에서 감경 조정할 수 있다.

가) (생 략)

나) (생 략)

(6) (생 략)

다. 사업장 공표

(1) (생 략)

(가) (생 략)

(나) (생 략)

(2) (생 략)

(3) (생 략)

(가) (생 략)

(나) (생 략)

(4) (생 략)

(가) (생 략)

(나) (생 략)

(다) (생 략)

라. 전자매체 공표

(1) 위원회는 범위반행위가 인터넷 상에서 발생하거나 또는 인터넷으로 공표하는 것이 더 효율적이라고 인정하는 경우에는 해당 인터넷 매체 또는 피심인 웹사이트

(1) (현행과 같음)

(2) -----
----- 가)의 -----

-----.

(가) (현행과 같음)

(나) (현행과 같음)

6) (현행과 같음)

다. 사업장 공표

1) (현행과 같음)

가) (현행과 같음)

나) (현행과 같음)

2) (현행과 같음)

3) (현행과 같음)

가) (현행과 같음)

나) (현행과 같음)

4) (현행과 같음)

가) (현행과 같음)

나) (현행과 같음)

다) (현행과 같음)

라. 전자매체 공표

1) -----

(모바일 어플리케이션을 포함한다. 이하 같다)의 초기화면 팝업창에 공표하게 할 수 있다. 다만, '1일간 다시 보지 않기' 기능의 사용 등 팝업창 설정방식 등에 대해서는 해당 웹사이트의 특성을 고려하여 위원회와 피심인이 협의하여 정하도록 한다.

(2) (생략)

(가) (생략)

(나) (생략)

(3) 공표기간

(가) (생략)

1) (생략)

2) 허위·과장 등 부당한 표시·광고 행위

(표 생략)

(나) (생략)

1) (생략)

2) (생략)

(4) (생략)

6. 공정거래 자율준수 프로그램의 모범적 설계·운용에 따른 감면

위반사업자가 「공정거래 자율준수 프로그램 운영 및 유인 부여 등에 관한 규정」 IV.에 따른 CP 등급평가에서 AAA 등급을 받은 경우에는

----- 팝업창(특정 웹페이지 접속 시 생성되는 새 창)에 -----.

-----.

2) (현행과 같음)

가) (현행과 같음)

나) (현행과 같음)

3) 공표기간

가) (현행과 같음)

(1) (현행과 같음)

(2) 거짓·과장 등 부당한 표시·광고 행위

(현행과 같음)

나) (현행과 같음)

(1) (현행과 같음)

(2) (현행과 같음)

4) (현행과 같음)

6. 공정거래 자율준수평가 결과에 따른 감경

가. 위원회는 위반사업자가 「공정거래 자율준수제도(CP) 운영·평가에 관한 규정」 상의 공정거래 자율준수평가에서 A 또는 AA 등

위 5.에 따른 공표를 면제할 수 있고, AA 또는 A 등급을 받은 경우에는 위 5.의 나.(5)에 따른 간행물 공표에 대한 공표크기 및 매체수를 1단계 하향 조정할 수 있으며, 이 경우 5.의 다.(3)(가) 및 라.(2)(나)에 따른 사업장공표 또는 전자매체공표에 대한 공표기간을 추가로 단축할 수 있다.

6-1. 소비자중심경영 인증기업에 대한 감면

가. 위원회는 위반사업자가 「소비자기본법」 제20조의2(소비자중심경영의 인증)에 따른 소비자중심경영인증을 받은 경우에는 위 5.의 나.(5)에 따른 간행물공표에 대해서는 공표크기 및 매체수를 1단계 하향 조정할 수 있고, 위 5.

급을 받은 경우에는 위 5. 나. 5)에 따른 간행물 공표에 대한 공표크기 및 매체수를 1단계 하향 조정할 수 있고, 위 5. 다. 3) 가)에 따른 사업장 공표와 5. 라. 3)에 따른 전자매체 공표에 대한 공표기간을 단축할 수 있다.

나. 위원회는 위반사업자가 「공정거래 자율준수제도(CP) 운영·평가에 관한 규정」상의 공정거래 자율준수평가에서 AAA 등급을 받은 경우에는 위 5. 나. 5)에 따른 간행물 공표에 대한 공표크기 및 매체수를 2단계 하향 조정할 수 있고, 위 5. 다. 3) 가)에 따른 사업장 공표와 5. 라. 3)에 따른 전자매체 공표에 대한 공표기간을 단축할 수 있다.

6-1. 소비자중심경영 인증기업에 대한 감면

가. -----

5. 나. 5)에 -----
대한 -----
----- 5.

의 다.(3)(가) 및 라.(2)(나)에 따른
사업장공표 또는 전자매체공표에
대해서는 공표기간을 추가로 단
축할 수 있다.

나. (생략)

7. 이행확보 관련사항

가. (생략)

나. 이행한 내용이 주문취지와 완전
히 일치하지 아니하여 그 이행여
부에 대한 판단이 불분명한 경우
에는 위원회에 부의할 수 있다.

8. 재검토기한

공정거래위원회는 「훈령·예규 등
의 발령 및 관리에 관한 규정」에
따라 이 예규에 대하여 2018년 1월
1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점
(매 3년째의 12월 31일까지를 말한
다)마다 그 타당성을 검토하여 개선
등의 조치를 하여야 한다.

다. 3) 가)에 따른 사업장 공표와
5. 라. 3)에 따른 전자매체 공표에
대한 공표기간을 -----
-----.

나. (현행과 같음)

7. 이행확보 관련사항

가. (현행과 같음)

나. -----

---- 위원회의 회의에 부칠 ----.

8. 재검토기한

위원회는 -----

-----.

부 칙

제1조(시행일) 이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(적용례) 6.의 개정 규정은 2024년 6월 21일 이후 「공정거래 자율
준수제도(CP) 운영·평가에 관한 규정」에 따라 공정거래 자율준수평가
를 받는 경우부터 적용한다.

제3조(다른 고시의 개정) 「공정거래 자율준수제도(CP) 운영·평가에 관한 규정」 일부를 다음과 같이 개정한다.

제19조제1항제1호 중 “5.의 나.(5)”를 “5. 나. 5)”, “5.의 다.(3)(가)”를 “5. 다. 3) 가)”, “5.의 라.(3)(가)”를 “5. 라. 3)”으로 한다.

제19조제1항제2호 중 “5.의 나.(5)”를 “5. 나. 5)”, “5.의 다.(3)(가)”를 “5. 다. 3) 가)”, “5.의 라.(3)(가)”를 “5. 라. 3)”으로 한다.